

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2377/2531

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจันทร์มณีเลิศก่อสร้าง

นายหุยชีว แซ่คู

โจทก์

จำเลย

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้วได้ส่งนัดพร้อมเพื่อสอบถาม ให้โจทก์เสนอพยานหลักฐานต่อศาลว่านายหุยชีว แซ่คู จำเลยเป็นชายหรือหญิง มีตัวตนอยู่ ณ ภูมิลำเนาตามฟ้องหรือไม่ภายในกำหนด ดังนี้ยังไม่ล่วงพ้นขั้นตอนของการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล เพราะก่อนมีคำพิพากษา ศาลชั้นต้นชอบที่จะส่งคู่ความหรือบุคคลใดให้ส่งพยานหลักฐานใดต่อศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยคดีได้เสมอ คำสั่งดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่งของศาล เมื่อโจทก์ทราบคำสั่งแล้วเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามภายในกำหนดจึงเป็นการทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 (2)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง นางวรรณ หรือหุยชีว พงคธนา ไกลหรือแซ่คู เข้ามาในคดีในฐานะจำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการหลังจากสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จและคดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษา ศาลชั้นต้นสั่งในหมายนัดพร้อมเพื่อสอบถาม ให้โจทก์เสนอพยานหลักฐานต่อศาลว่านายหุยชีว แซ่คู จำเลยเป็นชายหรือหญิง มีตัวตนอยู่ ณ ภูมิลำเนาที่โจทก์ฟ้องหรือไม่อย่างไรภายใน ๕ วันมิ

ฉะนั้นถือว่าทั้งฟ้อง โจทก์ขอขยายเวลาศาลชั้นต้นอนุญาต พ้นกำหนดแล้วโจทก์ไม่
ดำเนินการตามคำสั่ง ศาลชั้นต้นจึงถือว่าโจทก์ทั้งฟ้องและสั่งจำหน่ายคดี

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่ศาลชั้นต้นให้โจทก์เสนอพยานหลักฐานต่อศาลว่านาย
หุยชีว แซ่คู จำเลยเป็นชายหรือหญิง มีตัวตนอยู่ณ ภูมิลำเนาที่โจทก์ฟ้องหรือไม่
อย่างไร ภายในกำหนดนั้นศาลชั้นต้นมีอำนาจที่จะสั่งเช่นนั้นได้ ยังไม่ล่วงพ้นขั้นตอน
ของการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล ดังโจทก์ฎีกาแต่อย่างใด เพราะก่อนมีคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งคู่ความหรือบุคคลใดให้ส่งพยานหลักฐานใดต่อศาล
เพื่อประกอบการวินิจฉัยคดีได้เสมอ และการสั่งเช่นนี้เป็นการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาอย่างหนึ่งของศาลเมื่อโจทก์ทราบคำสั่งนี้แล้วเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามภายใน
กำหนดจึงเป็นการทั้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา๑๗๔ (๒)

พิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ปชา วรรณธรรมพินิจ-จุนท์ จันทรวงศ์-เสียง ตริวิมล)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายประมวล สุขสมพร

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย กันนะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ